

## L'ACTA

---

L'acta és un document que redacta el lletrat de l'Administració de justícia per deixar constància del desenvolupament d'un acte o d'un fet amb transcendència processal.

El tractament personal que s'ha d'utilitzar en la redacció de les actes ha de ser, d'una banda, el de primera persona del singular referida al lletrat de l'Administració de justícia, ja que és qui redacta i dona fe d'una actuació judicial, i, de l'altra, la tercera persona, referida als intervinents.

Pel que fa al temps verbal, cal utilitzar el present d'indicatiu (*compareix, manifesta, reconeix*, etc.), ja que l'acte es transcriu en el moment que s'esdevé.

Sota el títol es consignen de forma esquemàtica la identificació del jutge, en cas que hi intervingui, i del lletrat de l'Administració de justícia, així com les dades oportunes dels compareixents.

### **ACTA**

Magistrat jutge: Amadeu Gironella Palau

Lletrat de l'Administració de justícia: Pere Sánchez Creus

### **Compareixent**

Nom i cognoms: Maria Aulet Casanova

DNI: 45 765 342Y

Domicili: carrer de la Providència, 49, de Barcelona

El cos del document s'inicia amb una fórmula introductòria per fer constar que algú compareix davant de l'autoritat judicial encarregada de dur a terme l'acte, que pot ser el lletrat de l'Administració de justícia, sense que el jutge hi intervingui, o el jutge amb l'assistència del lletrat de l'Administració de justícia.

Davant del jutge i davant meu compareixen les persones esmentades més amunt a fi de...

També és possible incloure les dades de l'apartat d'identificació dels intervinents dins el paràgraf introductori:

Davant del jutge, Amadeu Gironella Palau, i davant meu, el lletrat de l'Administració de justícia, Pere Sánchez Creus, compareix Maria Aulet Casanova, amb DNI 45 765 342Y, i amb domicili al carrer de la Providència, 49, de Barcelona, per tal de declarar...

No obstant això, és més recomanable consignar les dades dels intervinents esquemàticament sota el títol per evitar farcir el paràgraf introductori de dades que en dificulten la llegibilitat.

A continuació, després d'aquesta frase introductòria, es transcriu el desenvolupament de la sessió, que pot començar amb les fórmules següents:

Un cop obert l'acte, [...]

El jutge obre l'acte i [...]

El jutge declara obert l'acte i [...]

A continuació el compareixent manifesta [...]

L'estructura d'aquest bloc depèn del contingut, que pot ser divers. És per això que no hi ha un sol tipus d'acte, sinó que de cada acte processal es pot estendre una acta amb trets propis: actes de compareixença, de judici, de prova testifical, d'emissió de dictamen, de declaració d'imputats o testimonis, de subhasta, etc.

A diferència del que passa amb la majoria de documents judicials, una part de l'acta pot adoptar un llenguatge menys formal quan reflecteix les manifestacions orals dels compareixents, ja que s'han de reproduir literalment.

El lletrat de l'Administració de justícia, abans de signar l'acta, la conclou amb una fórmula com ara aquesta:

En acabat estenc aquesta acta, que signem els assistents com a prova de conformitat. En dono fe.

Pel que fa a l'apartat de les signatures, cal tenir en compte l'autoritat judicial que intervé en l'acte. Així, si hi intervenen el jutge i el lletrat de l'Administració de justícia han de signar tots dos, cadascun sota el càrrec que l'identifica, i les persones compareixents ho han de fer sota la forma genèrica *El compareixent* o *Els compareixents*. A diferència d'altres documents, no cal indicar-ne el nom, atès que ja han aparegut a l'inici del document.

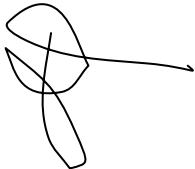
La magistrada jutgessa



La lletrada de l'Administració de justícia



El compareixent

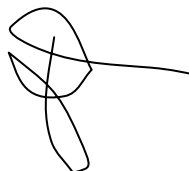


Si només hi intervé el lletrat de l'Administració de justícia, el compareixent signa al costat seu.

La lletrada de l'Administració de justícia



El compareixent



## Estructura

|                                                                                      |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Identificació de l'òrgan judicial</b>                                             |                                                                |
| Adreça                                                                               |                                                                |
| Identificació de l'assumpte                                                          |                                                                |
| Identificació de les parts (opcional)                                                |                                                                |
| <b>ACTA</b>                                                                          |                                                                |
| Identificació del jutge, si hi intervé, i del lletrat de l'Administració de justícia |                                                                |
| Identificació dels compareixents                                                     |                                                                |
| Fórmula introductòria                                                                |                                                                |
| Cos                                                                                  |                                                                |
| Fórmula final                                                                        |                                                                |
| Datació                                                                              |                                                                |
| Càrrec                                                                               | Càrrec                                                         |
| Signatura del/de la jutge/essa                                                       | Signatura del/de la lletrat/ada de l'Administració de justícia |
| Els compareixents                                                                    |                                                                |
| Signatura dels compareixents                                                         |                                                                |

Bloc de la signatura quan només hi intervé el lletrat de l'Administració de justícia

|                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Càrrec                                                               | Els compareixents            |
| Signatura del/de la<br>lletrat/ada de l'Administració<br>de justícia | Signatura dels compareixents |

## Exemple

### Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Barcelona

Pg. Lluís Companys, 1-5  
08018 Barcelona

Assumpte: diligències prèvies 25/2018

### ACTA D'ACCEPTACIÓ I JURAMENT DEL CÀRREC DE PÈRIT

Magistrada jutgessa: Cristina Bargalló Martínez

Lletrada de l'Administració de justícia: Susanna Garcia Palau

#### Compareixent

Nom i cognoms: Fèlix Aldea Brusau

DNI: 45 765 342 C

Domicili per a les notificacions: carrer Providència, 49, 08000  
Barcelona

Telèfon: 606 66 77 88

Davant de la magistrada jutgessa i davant meu, la lletrada de l'Administració de justícia, el compareixent manifesta que accepta el càrrec de pèrit per al qual ha estat designat i que promet d'exercir-lo fidelment.

A continuació l'assabento de l'objecte de la prova pericial i la magistrada jutgessa assenyala<sup>1</sup> el 8 de novembre de 2018, a les 12 hores, perquè lliuri el dictamen.

En acabat estenc aquesta acta, que signem les persones assistents com a prova de conformitat. En dono fe.

Barcelona, 5 d'octubre de 2018

La magistrada jutgessa      La lletrada de l'Administració de justícia

El compareixent

#### 1 Assenyalar/Senyalar

*Assenyalar* significa 'indicar alguna cosa' o bé 'fixar una data o una quantitat'.

✓ *Assenyaló (fixo)* la vista per a l'1 de març de 2018, a les 12 hores.

✓ Atesa la gravetat dels fets i de la pena *assenyalada (indicada)* més amunt, escau detenir l'acusada.

*Senyalar* significa 'fer o posar un senyal en alguna cosa'.

✓ Cal *senyalar* amb un adhesiu vermell les causes amb pres.

La mateixa diferència s'aplica a altres mots de la família. Parlem d'*assenyalament* i no pas de *senyalament* per referir-nos al dia en què s'ha fixat un acte (*l'assenyalament d'una vista*).